P U T U S A N
Nomor 860/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Alam Pratama**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 08 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Purwosari No. 60 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Alam Pratama ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/97/III/Res.4.2/2024/Res Narkoba, tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa Muhammad Alam Pratama ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Bornok Simanjuntak, S.H., M.H., Buha P. Siburian, S.H., Sanny Kurniauli Nainggolan, S.H., dan Sumustika Ayu Juniari, S.H., para Advokat dan Paralegal pada Kantor “Yesaksi 56”, berkantor di Jl. Pembangunan Desa Porwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 860/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 860/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Alam Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Alam Pratama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
   Dirampas untuk dimusnahkan
   - Uang Tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
   Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon pada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyidangkan perkara a quo pada persidangan terdakwa memberikan putusan kepada terdakwa seringan-ringannya dikarenakan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain. Mohon purusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa dia terdakwa Muhammad Alam Pratama dan temannya yaitu saksi Rino Sastra (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Purwosari Gang Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa berada di Jalan Purwosari Gang Legio II bertemu dengan temannya yaitu saksi rino sastra (berkas terpisah), saat bertemu kemudian saksi Rino Sastra berkata kepada terdakwa " Kau jualkan shabu ini ya, nanti keuntungan samamu Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) perpaket ", dan dijawab terdakwa " Boleh lah ", kemudian saksi Rino Sastra memberikan 3(tiga) bungkus klip plastik berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah menerima shabu tersebut kemudian saksi Rino Sastra pun pergi meninggalkan terdakwa, saat terdakwa berada ditempat tersebut menunggu lalu datang saksi M. Erginda Sialagan, saksi Ricky Swanda dan saksi Bobby Satria Sinaga (kesemuanya Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Medan) ketempat tersebut yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika jenis shabu di Jalan Purwosari Gang Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur serta melakukan pengamatan terhadap terdakwa, sebelum mendekati terdakwa kemudian saksi polisi melakukan penyamaran/ Undercover dengan berpura-pura sebagai pembeli, saat saksi polisi bertemu dengan terdakwa kemudian berpura-pura membeli shabu, namun saat terdakwa akan memberikan 1(satu) bungkus klip plastik berisikan narkotika jenis shabu lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 2(dua) bungkus klip plastik berisikan shabu lagi dari tangan kiri terdakwa serta uang tunai sebesr Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5.000,-(lima ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa, selanjutnya saksi polisi melakukan introgasi terdakwa, dan atas keterangan terdakwa bahwa 3(tiga) bungkus plastik klip shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi RINO SASTRA, dimana terdakwa disuruh untuk menjualkan dengan mendapat upah/ komisi sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) perpaket, selanjutnya saksi polisi melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Rino Sastra serta membawanya berikut barang bukti kekantor Kepolisian, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1716 / NNF/ 2024 tanggal 04 April 2024 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Debora M. Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari bahwa barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Muhammad Alam Pratama dan Rino Sastra menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Muhammad Alam Pratama dan Rino Sastra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa dia terdakwa Muhammad Alam Pratama dan temannya yaitu saksi Rino Sastra (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Purwosari Gang Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau permufakatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa berada di Jalan Purwosari Gang Legio II bertemu dengan temannya yaitu saksi Rino Sastra (berkas terpisah), saat bertemu kemudian saksi Rino Sastra berkata kepada terdakwa " Kau jualkan shabu ini ya, nanti keuntungan samamu Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) perpaket ", dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijawab terdakwa " Boleh lah ", kemudian saksi Rino Sastra memberikan 3(tiga) bungkus klip plastik berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah menerima shabu tersebut kemudian saksi Rino Sastra pun pergi meninggalkan terdakwa, saat terdakwa berada ditempat tersebut menunggu lalu datang saksi M. Erginda Sialagan, saksi Ricky Swanda dan saksi Bobby Satria Sinaga (kesemuanya Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Medan) ketempat tersebut yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika jenis shabu di Jalan Purwosari Gang Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur serta melakukan pengamatan terhadap terdakwa, sebelum mendekati terdakwa kemudian saksi polisi melakukan penyamaran/ Undercover dengan berpura-pura sebagai pembeli, saat saksi polisi bertemu dengan terdakwa kemudian berpura-pura membeli shabu, namun saat terdakwa akan memberikan 1(satu) bungkus klip plastik berisikan narkotika jenis shabu lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 2(dua) bungkus klip plastik berisikan shabu lagi dari tangan kiri terdakwa serta uang tunai sebesr Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa, selanjutnya saksi polisi melakukan introgasi terdakwa, dan atas keterangan terdakwa bahwa 3(tiga) bungkus plastik klip shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi RINO SASTRA, dimana terdakwa disuruh untuk menjualkan dengan mendapat upah/ komisi sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) perpaket, selanjutnya saksi polisi melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Rino Sastra serta membawanya berikut barang bukti kekantor Kepolisian, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1716 / NNF/ 2024 tanggal 04 April 2024 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Debora M. Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari bahwa barang bukti yang diterima berupa 3(tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Muhammad Alam Pratama dan Rino Sastra menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Muhammad Alam Pratama dan Rino Sastra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Erginda Siallagan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebab saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rino Sastra;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Purwosari Gg. Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Rino Sastra, saksi dan rekan saksi menemukan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Rino Sastra;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal saksi bersama dengan tim datang ke Jalan Purwosari Gg. Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur untuk melakukan tindakan kepolisian sesuai dengan laporan masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu ditempat tersebut yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa dan Terdakwa yang sebelumnya sudah terlebih dahulu kami lakukan penyelidikan lalu setelah diberikan arahan Brigadir Ellys Riki Jaya menyamar sebagai pembeli sabu dan akan membeli sabu kepada Terdakwa lalu saat itu saksi dan rekan tim lainnya melakukan pengamatan dari kejauhan lalu saksi melihat Brigadir Ellys Riki Jaya bertemu dengan Terdakwa lalu setelah bertemu lalu mereka berbincang-bincang lalu tidak berapa lama saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) klip berisikan sabu dan pada saat akan menyerahkan sabu kepada Brigadir Ellys Riki Jaya, saksi bersama dengan rekan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) klip yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di tangan kiri Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan introgasi kepada Terdakwa dan mengakui barang bukti narkotika tersebut adalah milik Saksi Rino

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sastra yang Terdakwa jualkan kepada orang lain yang mana Saksi Rino Sastra akan memberikan upah sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket kepada Terdakwa;
- Bahwa pada Saksi Rino Sastra ditemukan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana bagian kanan Saksi Rino Sastra;
- Bahwa ketika saksi Rino Sastra dilakukan introgasi dan mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah miliknya yang ia menyuruh Terdakwa untuk menjualnya dan Saksi Rino Sastra akan memberikan upah sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket kepada Terdakwa;
- Bahwa peranan Saksi Rino Sastra dalam peredaran narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagai penjual;
- Bahwa cara Saksi Rino Sastra melakukan jual beli sabu tersebut adalah dengan cara Saksi Rino Sastra menyuruh Terdakwa menjualkan sabu milik Saksi Rino Sastra dengan janji memberikan upah sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rino Sastra dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Ricky Swanda, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebab saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rino Sastra;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Purwosari Gg. Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Rino Sastra, saksi dan rekan saksi menemukan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Rino Sastra;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal saksi bersama dengan tim datang ke Jalan Purwosari Gg. Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur untuk melakukan tindakan kepolisian sesuai dengan laporan masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu ditempat tersebut yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa Muhammad Alam Pratama dan Terdakwa yang sebelumnya sudah terlebih dahulu kami lakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyelidikan lalu setelah diberikan arahan Brigadir Ellys Riki Jaya menyamar sebagai pembeli sabu dan akan membeli sabu kepada Terdakwa lalu saat itu saksi dan rekan tim lainnya melakukan pengamatan dari kejauhan lalu saksi melihat Brigadir Ellys Riki Jaya bertemu dengan Terdakwa dan setelah bertemu lalu mereka berbincang-bincang dan tidak berapa lama saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) klip berisikan sabu kepada Brigadir Ellys Riki Jaya, lalu saksi bersama dengan rekan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi dan tim menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) klip yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di tangan kiri Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan introgasi kepada Terdakwa dan mengakui barang bukti narkotika tersebut adalah milik Saksi Rino Sastra yang disuruh jual padaTerdakwa jualkan yang mana Saksi Rino Sastra akan memberikan upah sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket kepada Terdakwa;
- Bahwa pada Saksi Rino Sastra ditemukan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana bagian kanan yang dipergunakan Saksi Rino Sastra;
- Bahwa ketika saksi Rino Sastra dilakukan introgasi dan mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah miliknya dan ia menyuruh Terdakwa untuk dijualkan dan Saksi Rino Sastra akan memberikan upah sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket kepada Terdakwa;
- Bahwa peranan Saksi Rino Sastra dalam peredaran narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagai penjual;
- Bahwa cara Saksi Rino Sastra melakukan jual beli sabu tersebut adalah dengan cara Saksi Rino Sastra menyuruh Terdakwa menjualkan sabu milik Saksi Rino Sastra dengan janji memberikan upah sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rino Sastra dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Alam Pratama dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya ditangkap dan dimintai keterangan karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Purwosari Gg. Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa ada orang lain yang ditangkap bersama Terdakwa yaitu saksi Rino Sastra;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut awalnya Saksi Rino Sastra sedang berada di Jalan Purwosari Gg. Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur lalu disana Terdakwa menemui Saksi Rino Sastra lalu Saksi Rino Sastra berkata kepada Terdakwa “kau jualkan dulu sabu ku ini nanti ku kasih upah aku mau ke warung situ” lalu Saksi Rino Sastra menyerahkan sabu kepada Terdakwa lalu setelah Saksi Rino Sastra memberikan sabu kepada Terdakwa lalu Saksi Rino Sastra pergi meninggalkan Terdakwa dan pergi ke warung yang berada di dekat Jalan Purwosari lalu beberapa saat Saksi Rino Sastra berada di warung Saksi Rino Sastra didatangi oleh beberapa orang laki-laki lalu mereka mengakui petugas kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Polrestabes Medan bersama dengan Terdakwa lalu secara spontan Saksi Rino Sastra langsung mencoba melarikan diri dan kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian kanan Saksi Rino Sastra lalu petugas kepolisian menjelaskan bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian di tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) klip yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan petugas kepolisian di tangan kiri Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ditemukan petugas kepolisian di kantong celana bagian kanan Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi Rino Sastra memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang yang dipanggil Namanya Imam;
- Bahwa Saksi Rino Sastra membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi Rino Sastra memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib;
- Bahwa Saksi Rino Sastra memperoleh narkotika jenis sabu tersebut di daerah Bagan Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka Saksi Rino Sastra akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan hasil menjual narkotika jenis sabu tersebut oleh Saksi Rino Sastra telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi Rino Sastra;
- Bahwa pada saat Saksi Rino Sastra ditangkap pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, uang tunai sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) klip berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di tangan kiri Terdakwa serta uang tunai sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian kanan Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian kanan Saksi Rino Sastra;
- Bahwa tujuan Saksi Rino Sastra memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah diperjual belikan Kembali kepada orang lain;
- Bahwa Saksi Rino Sastra menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu milik Saksi Rino Sastra tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersedia menjualkan narkotika jenis sabu milik Saksi Rino Sastra tersebut karena Saksi Rino Sastra memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket sabu;
- Bahwa Saksi Rino Sastra sudah 1 (satu) bulan memperjual belikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rino Sastra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram,
- uang Tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB:1716/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt. 2. Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Muhammad Alam Pratama dan Rino Sastra adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Purwosari Gg. Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa ada orang lain yang ditangkap bersama Terdakwa yaitu saksi Rino Sastra;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut awalnya Saksi Rino Sastra sedang berada di Jalan Purwosari Gg. Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur lalu disana Terdakwa menemui Saksi Rino Sastra lalu Saksi Rino Sastra berkata kepada Terdakwa “kau jualkan dulu sabu ku ini nanti ku kasih upah aku mau ke warung situ” lalu Saksi Rino Sastra menyerahkan sabu kepada Terdakwa lalu setelah Saksi Rino Sastra memberikan sabu kepada Terdakwa lalu Saksi Rino Sastra pergi meninggalkan Terdakwa dan pergi ke warung yang berada di dekat Jalan Purwosari lalu beberapa saat Saksi Rino Sastra berada di warung Saksi Rino Sastra didatangi oleh beberapa orang laki-laki lalu mereka mengakui petugas kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Polrestabes Medan bersama dengan Terdakwa lalu secara spontan Saksi Rino Sastra langsung mencoba melarikan diri dan ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana bagian kanan Saksi Rino Sastra lalu petugas kepolisian menjelaskan bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian di tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) klip yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan petugas kepolisian di tangan kiri Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ditemukan petugas kepolisian di kantong celana bagian kanan Terdakwa;

- Bahwa cara Saksi Rino Sastra memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang yang dipanggil namanya Imam;
- Bahwa Saksi Rino Sastra membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi Rino Sastra memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib;
- Bahwa Saksi Rino Sastra memperoleh narkotika jenis sabu tersebut di daerah Bagan Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka Saksi Rino Sastra akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan hasil menjual narkotika jenis sabu tersebut oleh Saksi Rino Sastra telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi Rino Sastra;
- Bahwa pada saat Saksi Rino Sastra ditangkap pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, uang tunai sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) klip berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di tangan kiri Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian kanan Terdakwa serta uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian kanan Saksi Rino Sastra;
- Bahwa tujuan Saksi Rino Sastra memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah diperjual belikan Kembali kepada orang lain;
- Bahwa Saksi Rino Sastra menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu milik Saksi Rino Sastra tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersedia menjualkan narkotika jenis sabu milik Saksi Rino Sastra tersebut karena Saksi Rino Sastra memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi Rino Sastra sudah 1 (satu) bulan memperjual belikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rino Sastra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari Pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah ditujukan kepada setiap orang subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan, mengingat unsur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setiap orang disini adalah mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana yang dilakukan guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana. Oleh karenanya unsur "setiap orang" adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai orang perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (dader) yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Muhammad Alam Pratama, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Medan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan "unsur setiap orang" disini adalah Terdakwa Muhammad Alam Pratama, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah suatu tindakan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatannya itu tanpa hak atas penguasaan barang berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan/tindakan yang meliputi tindakan atau sikap yang bertentangan dengan hukum, dan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB:1716/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt. 2. Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Muhammad Alam Pratama dan Rino Sastra adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnosa serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena disatu sisi narkotika sebagai obat dan juga pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, maka segala aktifitas yang berkenaan dengan narkotika diharuskan memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terungkap, bahwa saksi M. Erginda Siallagan bersama saksi Ricky Swanda, S.H dan beberapa orang rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan Purwosari Gg. Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur karena Terdakwa menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berada di Jalan Purwosari Gang Legio II bertemu dengan temannya yaitu saksi Rino Sastra (berkas terpisah), saat bertemu kemudian saksi Rino Sastra berkata kepada terdakwa "Kau jualkan shabu ini ya, nanti keuntungan samamu Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) perpaket ", dan dijawab terdakwa " Boleh lah ", kemudian saksi Rino Sastra memberikan 3 (tiga) bungkus klip plastik berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah menerima shabu tersebut kemudian saksi Rino Sastra pun pergi meninggalkan terdakwa, saat terdakwa berada ditempat tersebut sedang menunggu pembeli lalu datang saksi M. Erginda Sialagan, saksi Ricky Swanda dan saksi Bobby Satria Sinaga (kesemuanya Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Medan) ketempat tersebut yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika jenis shabu di Jalan Purwosari Gang Legio II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur serta melakukan pengamatan terhadap terdakwa, sebelum mendekati terdakwa kemudian saksi polisi melakukan penyamaran/ Undercover dengan berpura-pura sebagai pembeli, saat saksi polisi bertemu dengan terdakwa kemudian berpura-pura membeli shabu, namun saat terdakwa akan memberikan 1 (satu) bungkus klip plastik berisikan narkotika jenis shabu kepada anggota polisi lainnya melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus klip plastik berisikan shabu lagi dari tangan kiri terdakwa serta uang tunai sebesr Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa, selanjutnya saksi polisi melakukan introgasi terdakwa, dan atas keterangan terdakwa bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Rino Sastra, dimana terdakwa disuruh untuk menjualkan dengan mendapat upah/ komisi sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) perpaket, selanjutnya saksi polisi melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Rino Sastra serta membawanya berikut barang bukti kekantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa mengakuinya tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sementara Terdakwa mengetahuinya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif/ pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polrestabes Medan, saksi Rino Sastra membeli narkotika jenis sabu dari seorang yang dipanggil Namanya Imam dengan harga Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram yang dibeli pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib kemudian saksi Rino Sastra menyuruh Terdakwa untuk menjual sabu tersebut dan apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka Rino Sastra akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Rino Sastra akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per paket sabu, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut diatas

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang dikemukakan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya atau mohon putusan yang seadil-adilnya akan dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan manusia, maka diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang Tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dalam penjualan narkotika jenis sabu serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Alam Pratama** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Membeli, Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan pena hanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidan a yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang Tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Fauzi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., dan Nelson Panjaitan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.	**Fauzi, S.H., M.H.**
Nelson Panjaitan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)